

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2203/2532

นายเอกชัย ม่วงศิริ

โจทก์

นายพิชิตหรือไชยกิจ อมรศุภรัตน์

ผู้ร้อง

นายสุชาติ อมรศุภรัตน์

จำเลย

นายพิชิตหรือไชยกิจ อมรศุภรัตน์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 60 แผ่นที่ 4)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินพร้อมด้วย
บริวารออกไปจากตึกแถวเลขที่ 81/1 หมู่ที่ 6ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานครของโจทก์และส่งมอบตึกแถวดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์
ในสภาพเรียบร้อย ฯลฯ

ต่อมาจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้า
พนักงานบังคับคดีตามคำร้องของโจทก์ผู้ร้องยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษว่า ผู้ร้อง
มิใช่บริวารของจำเลยเพราะผู้ร้องและครอบครัวอาศัยอยู่ในตึกดังกล่าวโดยเช่าช่วง
จากจำเลยขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้ยกกระบวนการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธี
การบังคับใด ๆ โดยเฉพาะที่จะบังคับแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ตามคำร้องบรรยายว่า ผู้ร้องเช่าช่วง

อาคารพิพาทจากจำเลยเสียเงินกินเปล่าให้จำเลยโดยไม่ได้มีสัญญาเช่ากับจำเลย หรือโจทก์ที่ผู้ร้องอาศัยอยู่ในอาคารพิพาทจึงเป็นการอาศัยสิทธิของจำเลย จึงเป็น บริวารของจำเลยผู้ร้องไม่มีสิทธิหรืออำนาจพิเศษในอาคารพิพาท คดีไม่จำเป็นต้องไต่สวน ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58,57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ